الثمرة فى أوان تفريغها وهو أوان جذادها اذا تقرر هذا فالمرجع فى جذه الى ما جرت به العادة فاذا كان المبيع نخلا ففى تتناهى حلاوة ثمره انتهى فان جرت عادة بأخذه بسرا أو كان بسره خيرا من رطبه جذه حين تستحكم حلاوة بسره (وكذا) الحكم (ان بيع شجر ما ظهر) من ثمرة لا قشر عليها ولا نور لها (من عنب وتين وتوت) وجميز أو يظهر فى قشره ويبقى فيه الى حين الاكل (و) ذلك (كرمان) وموز أو يظهر فى قشر بن (و) ذلك كـ(جوز او ظهر من نوره) أى وكالطلع اذا تشقق فى الحكم ما ظهر من نوره مما له نور يتناثر (كمشمش) بكسر ميميه (وتفاح وسفرجل ولوز) وخوخ واجاص (أو خرج من اكمامه) جمع كم بكسر الكاف وهو الغلاف (كورد) وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل فى كل سنة (وما بيع قبل ذلك) أى قبل تشقق الطلع ونحوه (فللمشترى) والمتهب كورق الشجر لانه من أجزائها خلق لمصلحتها وان تشقق أو ظهر بعض ثمرة أو بعض طلع ولو من نوع فللبائع وغيره للمشترى (ولا تدخل الارض تبعا للشجر) اذا باع الشجر (فاذا باد) الشجر (فلا يملك غرس مكانه) أى اذا اشترى شخص شجرا ثم قلعه فلا يملك غرس شئ مكانه

* (فصل * ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الاصل ولا) يصح (بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الارض) الا بشرط القطع فى الحال فى الثمرة والزرع ان كان منتفعا به حين العقد فان لم ينتفع بها كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح لعدم النفع بالمبيع ولم يكن مشاعا بأن يشترى نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا يصح الشراء بشرط القطع (وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع) أشجار (نوعها الذى بالبستان) الواحد لان اعتبار الصلاح فى الجميع يشق وكالشجرة الواحدة (فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر و) صلاح (العنب أن يتموه بالماء الحلو و) صلاح (بقية الفواكه) كالرمان والمشمش والخوخ والجوز والسفرجل (طيب أكلها وظهور نضجها و) صلاح (ما يظهر فما بعد فم) اى بعد لقطه (كالقثاء والخيار ان يؤكل عادة) والصلاح فى الحب ان يشتد أو يبيض (وما تلف من الثمرة) اذا كانت باقية على أصولها سوى يسير لا ينضبط لقلته بجائحة سماوية وهى ما لا صنع لآدمى فيها ولو بعد قبض (قبل أخذها فمن ضمان البائع) لان التخلية فى ذلك ليست بقبض تام لان على البائع المؤنة الى تمة صلاحه فوجب كونه من ضمان بائع (ما لم تبع مع أصلها) لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه (أو يؤخر المشترى أخذها عن عادته) لتفريط المشترى وان تعيبت الثمرة بالجائحة فى وقت يكون تلفها بالجائحة من ضمان بائع خير مشتر بين فسخ بيع وامضاء وأخذ ارش وان تلف ما ضمن بالجائحة بصنع آدمى خير مشتر بين فسخ بيع ومطالبة بائع بما قبضه من الثمن أو امضاء ومطالبة متلف كالمكيل اذا أتلفه آدمى قبل القبض

* (باب السلم) *

هو فى الشرع عقد على شئ يصح بيعه موصوفا فى ذمة لجائز التصرف بثمن مقبوض بمجلس العقد وهو جائز بالاجماع وسنده من الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه (ينعقد) السلم (بكل ما يدل عليه) من الالفاظ كاسلمتك واسلفتك (و) يصح السلم (بلفظ البيع) كابتعت منك كذا صفته كذا وكيله كذا الى كذا لانه نوع منه (وشروطه) أى